

Добросовестность

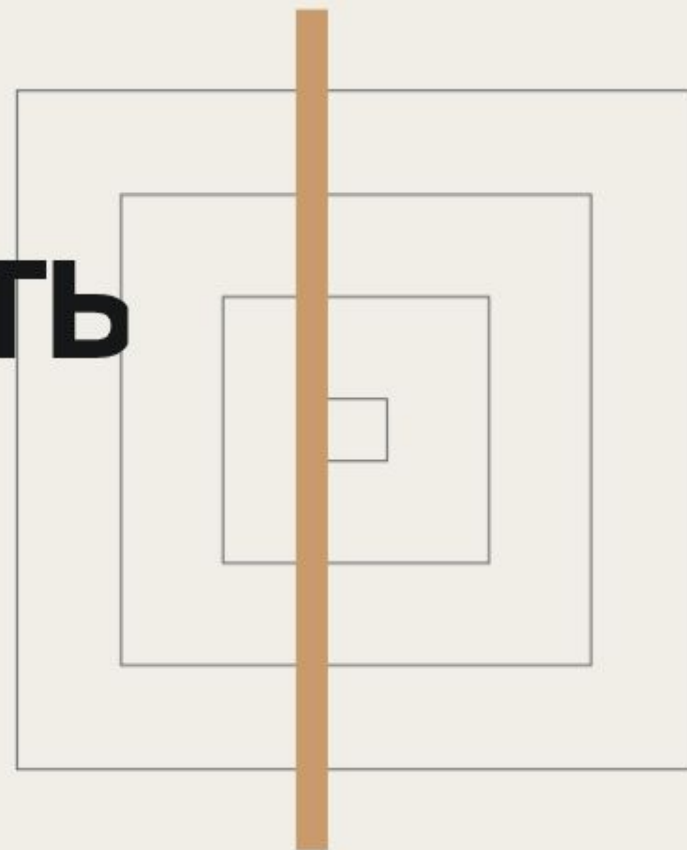
— предполагается

Антонов Михаил Александрович

Поволжский юридический конгресс · Ульяновск · 10.10.2026

Недобросовестность

тоже может предполагаться



Специальное правило

Нормативный
стандарт

Принцип

п. 3 ст. 1

Должное поведение

Исходная оценка поведения

Предполагаемое соблюдение
стандарта

Принцип

п. 3 ст. 1

Презумпция

п. 5 ст. 10

Специальное исключение

Исключение из
предположения

Принцип

п. 3 ст. 1

Презумпция

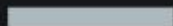
п. 5 ст. 10

Недобросовестность

Прекращение переговоров

434.1

Само по себе недостаточно



ИСТЕЦ

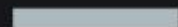
ОБЩИЙ РЕЖИМ

ОТВЕТЧИК

Неполная или недостоверная информация

434.1

Включая подлежащее сообщению умолчание



ИСТЕЦ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ

ОТВЕТЧИК

Внезапное и неоправданное прекращение переговоров

434.1

Другая сторона не могла разумно ожидать



ИСТЕЦ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ

ОТВЕТЧИК

Ответчик доказывает добросовестность

Установлено основание подпункта 1 или 2

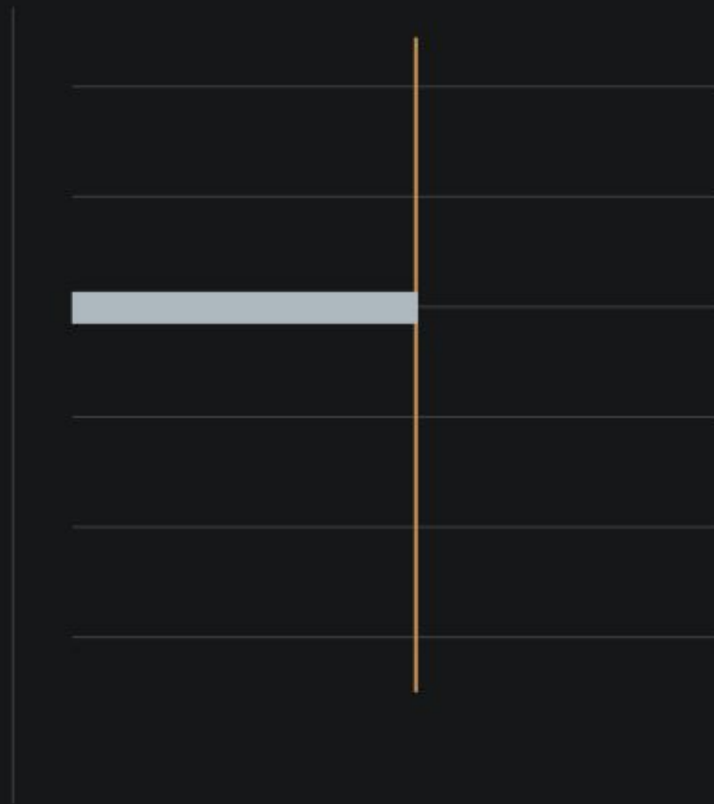
ИСТЕЦ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

ОТВЕТЧИК

Трудность доказывания

Недостаточное основание
для исключения



Цель и средство

Соответствие распределения риска
назначению защищающей нормы



Введение правила

Обоснование специализации

Применение правила

Установленные факты-основания

Результат защиты

Защитное последствие



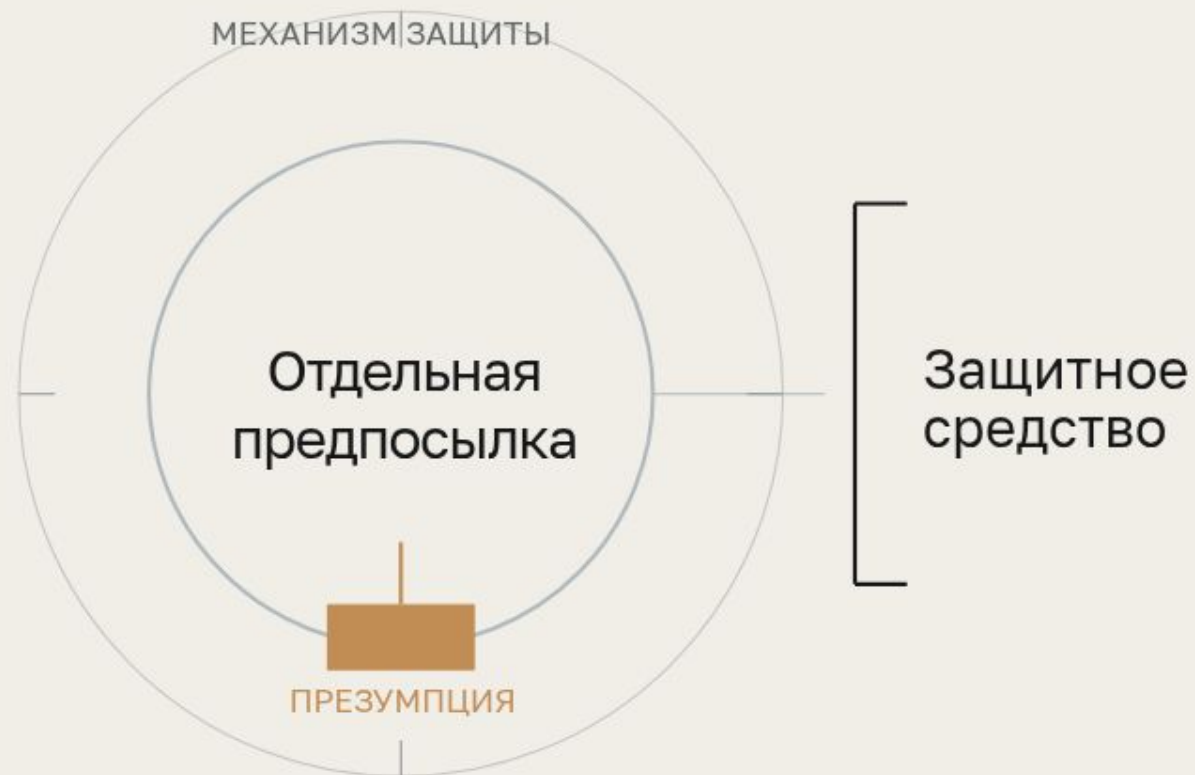
Вспомогательное средство

Изменение
доказательственной позиции



Другие условия проверяются

Убытки · причинная связь



ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ПРАВО · DE LEGE LATA

Кабальная сделка

Материально-правовой состав

- 01 Тяжелые обстоятельства
- 02 Вынужденность сделки
- 03 Крайняя невыгодность
- 04 Использование положения

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ПРАВО · DE LEGE LATA

Трудность доказывания

Использование положения
потерпевшего

01 Тяжелые обстоятельства

02 Вынужденность сделки

03 Крайняя невыгодность

04 Использование положения

АВТОРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ · DE LEGE FERENDA

Предложение автора

Прямой презумпции в п. 3 ст. 179
нет

01 Тяжелые обстоятельства

02 Вынужденность сделки

03 Крайняя невыгодность

04 Использование положения

АВТОРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ · DE LEGE FERENDA

Доказанные обстоятельства

Комплекс фактов-оснований

- | | |
|----|--|
| 01 | Вынужденность вследствие тяжелых обстоятельств |
| 02 | Крайняя невыгодность |
| 03 | Обстоятельства осведомленности |
| 04 | Использование положения |

— Доказано — Предположение

АВТОРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ · DE LEGE FERENDA

Предполагается использование

Один элемент состава

- | | |
|----|--|
| 01 | Вынужденность вследствие тяжелых обстоятельств |
| 02 | Крайняя невыгодность |
| 03 | Обстоятельства осведомленности |
| 04 | Использование положения |

— Доказано — Предположение

АВТОРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ · DE LEGE FERENDA

Состав сохраняется

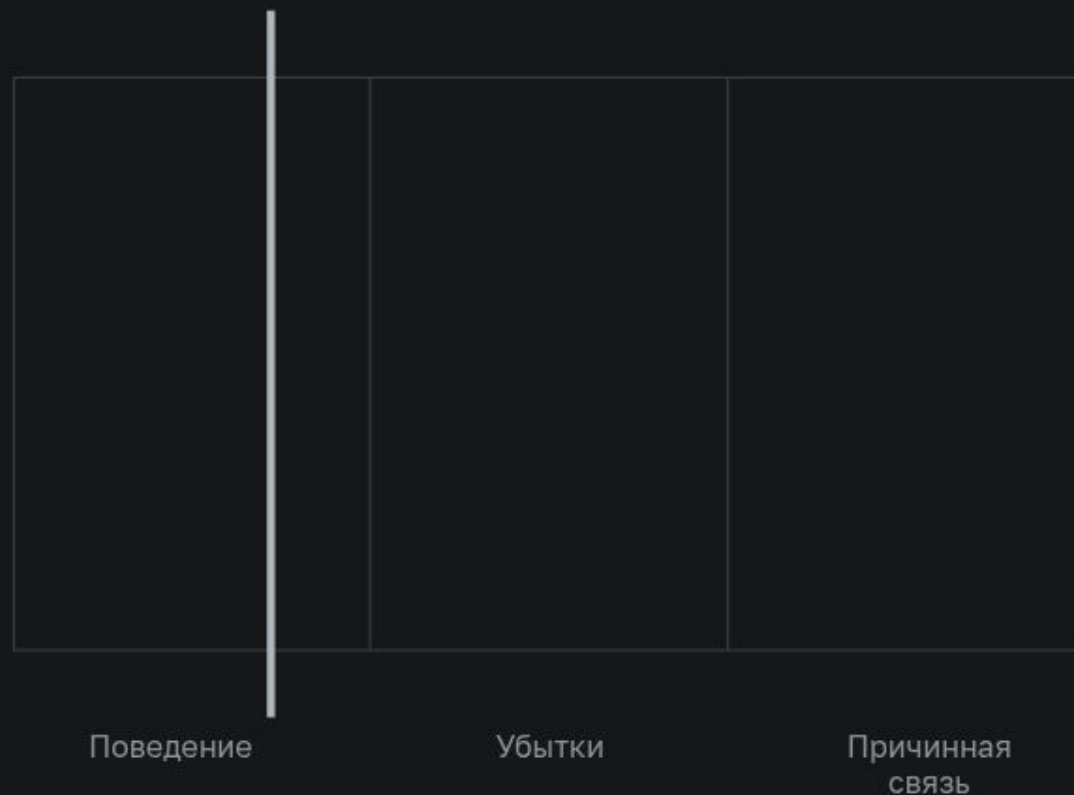
Меняется порядок установления

Опровержение: экономическое основание условий / отсутствие связи с затруднениями

- | | |
|----|--|
| 01 | Вынужденность вследствие тяжелых обстоятельств |
| 02 | Крайняя невыгодность |
| 03 | Обстоятельства осведомленности |
| 04 | Использование положения |

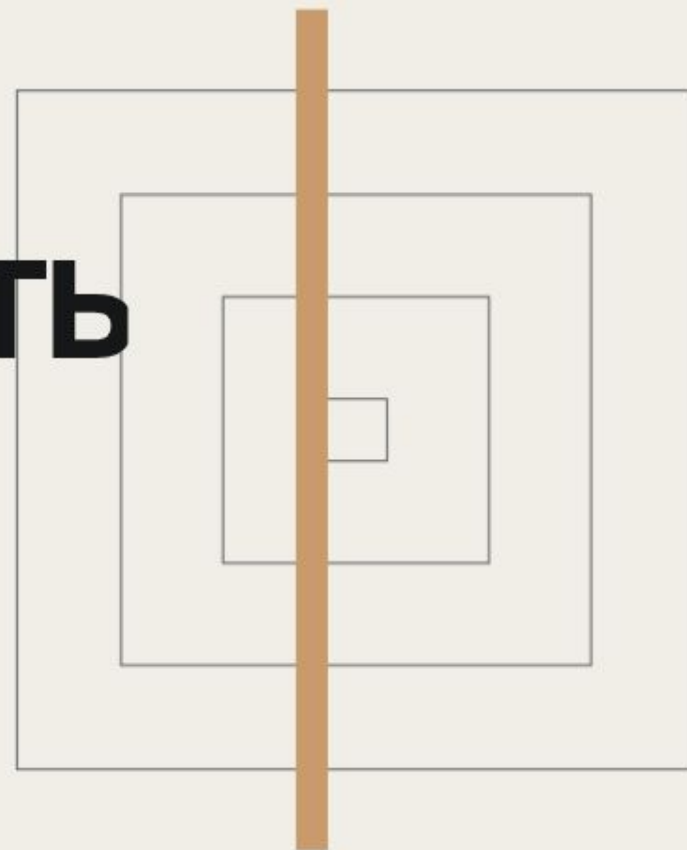
Опровержение доказательствами

Принцип задает нормативные пределы



Недобросовестность

тоже может предполагаться



Специальное правило

Обеспечивает применение конкретного *защитного средства*

Антонов Михаил Александрович

Преподаватель кафедры гражданского права · СГЮА

Должное поведение и исходная оценка

Принцип определяет нормативный стандарт. Презумпция определяет исходную оценку поведения до установления оснований для противоположного вывода. Исключение из предположения не отменяет обязанности действовать добросовестно.

ГК РФ, часть первая, редакция от 10.06.2026

Два нормативных основания

1. Неполная или недостоверная информация, включая умолчание о подлежащих сообщению обстоятельствах.
2. Внезапное и неоправданное прекращение переговоров, которого другая сторона не могла разумно ожидать. Основания альтернативны, а признаки внутри каждого основания подлежат установлению.

Статья 434.1 ГК РФ

Ответчик доказывает добросовестность

Само по себе прекращение переговоров без указания мотивов не свидетельствует о недобросовестности. При наличии обстоятельств подп. 1 или 2 п. 2 ст. 434.1 ГК РФ действует специальное предположение; добросовестность доказывает ответчик.

Постановление № 7, редакция от 22.06.2021

Доказанность или распределение риска

Опровержение общей презумпции: недобросовестность устанавливается исследованием доказательств. Специальная презумпция: доказаны факты-основания, а неопределенность по предмету предположения разрешается специальным правилом. Равный итог не означает тождества механизма.

Основной текст статьи, абзац 4

Предположение открыто доказательствам

Проверяемое фактическое основание и определенный предмет позволяют представить противоположные доказательства. Принцип ограничивает устройство и применение средства, но сам по себе не опровергает предполагаемый факт.

Основной текст статьи, абзацы 9, 12

Предпосылка защиты внутри механизма

Классификация Б.И. Пугинского приводится в изложении И.П. Кожокаря. Презумпция содействует реализации другого средства; собственного защитного последствия она не определяет. Возмещение убытков и признание сделки недействительной имеют иные функции.

Основной текст статьи, абзацы 14-17

Использование положения ВХОДИТ В СОСТАВ

Крайняя невыгодность условий; вынужденность совершения сделки вследствие стечения тяжелых обстоятельств; использование такого положения другой стороной. Сделка может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего. Прямой презумпции последнего элемента пункт 3 не закрепляет.

Статья 179 ГК РФ

Меняется порядок установления элемента

Доказаны вынужденность вследствие тяжелых обстоятельств, крайняя невыгодность условий и обстоятельства осведомленности контрагента. Предлагается презюмировать использование положения потерпевшего. Опровержение: самостоятельное экономическое основание условий либо отсутствие связи с затруднениями контрагента.

Основной текст статьи, абзацы 21-22

Источники рассуждения

С.А. Белоусов - законодательный дисбаланс, модели 2014 года и специализация 2016 года.

А.А. Кравченко - реализация принципа в несостоятельности, 2020.

А.А. Карпова - процессуальные особенности недействительности сделок, 2022.

И.П. Кожокарь - инструментальный подход, 2017; Б.И. Пугинский приводится в его изложении.

Библиография исходной статьи; позиции переданы по ее тексту

Специальное опровержимое правовое правило

Доказанность предусмотренных правом фактов-оснований позволяет предполагать недобросовестность конкретного поведения либо образующий ее элемент, возлагая риск неопровержения на указанного правилом участника. Предел действия - отдельная предпосылка защиты.

Основной текст статьи, заключительный абзац